[На бланке организации]
Исх. № _____ от '___' _____ 20___ г.

Генеральному директору
[Наименование заказчика]
[ФИО руководителя]
От [Наименование подрядчика]

ВОЗРАЖЕНИЕ

на списание суммы в одностороннем порядке

Уважаемый [ФИО]!

Возражаем против уменьшения оплаты по заявлению Заказчика от [дата] на [сумма] руб. со ссылкой на прекращение встречных требований зачётом. Наши возражения основаны на следующих обстоятельствах [оставить подтверждённые основания, неприменимые удалить].

1. [Только при наличии соответствующего договорного ограничения:] нарушен п. [номер] договора, который [запрещает односторонний зачёт / допускает его только по соглашению]. Указать точный текст и обстоятельства нарушения.

По ст. 410 ГК РФ для зачёта может быть достаточно заявления одной стороны. Отсутствие нашего согласия само по себе не доказывает нарушение; договорное ограничение приводится только при его наличии и применимости.

2. Требование Заказчика не подтверждено в части [сумма] руб. по конкретным фактическим и правовым основаниям: [отсутствие нарушения / причинной связи / неверный объём / завышенный расчёт / иное]. Само наличие спора о требовании не является самостоятельным запретом зачёта.

[Описать: в чем именно претензия заказчика и почему она необоснованна]

3. [Выбрать применимое, остальное удалить:]

- Размер зачёта превышает размер встречного требования Заказчика, определённый договором и подтверждённый документами: [указать, какое требование заявлено к зачёту (убытки, неустойка, иное), его размер по расчёту Заказчика и размер, который Подрядчик считает обоснованным, со ссылкой на документы].

- Срок исполнения встречного требования Заказчика не наступил (ст. 410 ГК РФ).

- [Только если встречное требование Заказчика не денежное (например, о передаче вещи или о безвозмездном устранении недостатков) и оставалось таким на дату заявления о зачёте; к неустойке, процентам и убыткам не применяется:] Встречное требование Заказчика не однородно с денежным требованием Подрядчика (ст. 410 ГК РФ).

- Зачёт не допускается договором (п. [номер] Договора) или по встречному требованию Заказчика истёк срок исковой давности (ст. 411, п. 3 ст. 199 ГК РФ).

ТРЕБОВАНИЯ:

- Пересмотреть уменьшение оплаты в оспариваемой части [сумма] руб. по приведённым основаниям.

- Уплатить непогашенную задолженность за работы [сумма] руб. с учётом установленного срока оплаты и приложенного расчёта.

- Представить документы и подробный расчёт встречного требования; провести сверку спорных позиций до [дата].

Генеральный директор _____ [ФИО]
М.П.